

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 132/2533 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล บี. กริม
 แอนโ ก

โจทก์

บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนลเคมิคัล แอนด์
เอ็นจิเนียริง จำกัด

จำเลย

กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 165, มาตรา 172

จำเลยได้ชำระหนี้ค่าสินค้าให้โจทก์งวดแรกเป็นการชำระหนี้ให้โจทก์บางส่วน อันถือได้ว่าเป็นการรับสภาพหนี้ตาม ป.พ.พ.มาตรา 172 ย่อมทำให้อายุความสะดุดหยุดลง จึงต้องเริ่มนับอายุความใหม่ ดังนี้ เมื่อโจทก์ฟ้องคดียังไม่เกิน 2 ปี คดีจึงไม่ขาดอายุความ.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองได้ร่วมกันสั่งซื้อเครื่องปั๊มนและควบคุมเครื่องสูบน้ำจ่ายสารเคมีแบบอัตโนมัติ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 92,500 บาท จำเลยทั้งสองจะชำระหนี้ให้โจทก์ครึ่งหนึ่งเมื่อโจทก์ส่งสินค้าให้ครบถ้วน ส่วนที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งจะชำระให้ครบถ้วนหลังจากที่ได้มีการทดลองใช้เครื่องปั๊มนและควบคุมเครื่องสูบน้ำจ่ายสารเคมีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โจทก์ได้ส่งมอบและติดตั้งเครื่องดังกล่าวให้จำเลยทั้งสองให้ใช้

งานได้เรียบร้อย จำเลยทั้งสองไม่ชำระราคาส่วนที่เหลือ ขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกัน
ชำระเงินจำนวน 57,330.73 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองให้การว่า คดีของโจทก์ขาดอายุความเพราะฟ้องคดีเกินกว่าสองปี
นับแต่วันที่สั่งซื้อสินค้าตามเอกสารท้ายฟ้อง โจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 46,250 บาทพร้อมด้วย
ดอกเบี้ย ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 2

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินแก่โจทก์จำนวน 46,250
บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่า จำเลยที่ 1 สั่งซื้อสินค้าจากโจทก์เมื่อ
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2526 โจทก์จะต้องส่งมอบสินค้าให้จำเลยที่ 1 อย่างช้าที่สุดไม่
เกินวันที่ 11 เมษายน 2526 คือภายใน 60 วัน ตามที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อเอกสารหมายเลข
ล.3 และ จ.4 แต่โจทก์ส่งมอบสินค้าให้จำเลยที่ 1 ครบถ้วนเมื่อวันที่ 4 เมษายน
2526 และโจทก์มาฟ้องคดีเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2528 เป็นเวลาเกินกว่าสองปีแล้ว คดี
จึงขาดอายุความ ในปัญหาข้อนี้โจทก์นำสืบฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 ได้ชำระหนี้ค่าสินค้าให้
โจทก์งวดแรกเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2527 ตามภาพถ่ายสำเนาใบเสร็จรับเงินเอกสาร
หมายเลข จ.8 การชำระหนี้ของจำเลยที่ 1 เป็นการชำระหนี้ให้โจทก์บางส่วน อันถือได้ว่าเป็น
การรับสภาพหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 172 ย่อมทำให้
อายุความสะดุดหยุดลง จึงต้องเริ่มนับอายุความใหม่ โจทก์ฟ้องคดียังไม่เกินสองปีคดี
จึงไม่ขาดอายุความ..."

พิพากษายืน.

(มณู วงศ์แสงจันทร์-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-ชุม สุกแสงเปล่ง)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>